

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 337/2535
อัยการ พัทลุง
นาย จิต ร ขวดแก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 334

ป.พ.พ. มาตรา 1304

ป.วิ.อ. มาตรา 192

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา

ไม้ขบดง ซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ผู้เสียหายครอบครองทำประโยชน์อยู่ ย่อมเป็นของรัฐไม่ใช่ของผู้เสียหาย แต่โจทก์ฟ้องว่าเป็นของผู้เสียหายถูกจำเลยตัดและนำไปแปรรูปเป็นไม้ของกลาง ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาจึงต่างกับฟ้องในข้อสาระสำคัญ ต้องยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า มีคนร้ายลักตัดไม้ขบดง จำนวน 1 ต้น ราคา 1,030 บาทของนาย ไข่แดง ทิพย์เพ็ง ผู้เสียหาย ซึ่งปลูกอยู่ในสวนยางของผู้เสียหายไปโดยทุจริต หลังจากเกิดเหตุจำเลยได้ครอบครองไม้ขบดงแปรรูปจำนวน 4 แผ่น ซึ่งแปรรูปมาจากไม้ขบดง ของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไป ทั้งนี้โดยจำเลยเป็นคนร้ายลักตัดไม้ขบดง ไปโดยทุจริตหรือมิฉะนั้น จำเลยได้รับของโจร ช่วยซ่อนเร้นช่วยพาเอาไปเสียรับไว้ในความครอบครองซึ่งไม้ขบดง แปรรูปจำนวน 4 แผ่น ซึ่งแปรรูปมาจากไม้ขบดง ของ

ผู้เสียหายที่ถูกลักไป โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่คนร้ายได้มาโดยการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์เจ้าพนักงานยึดไม้ขบดง แปรรูปของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไปเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 357 และ สิ่งอื่นของกลางแก่เจ้าของ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ให้ลงโทษจำคุกมีกำหนด 2 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 1 ปี 4 เดือนของกลางคืนเจ้าของ ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยคู่ความไม่ได้แย้งคัดค้านว่า จำเลยตัดไม้ขบดง ซึ่งขึ้นอยู่เองตามธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ผู้เสียหายครอบครองทำประโยชน์อยู่และนำไปแปรรูปเป็นไม้ของกลาง มีปัญหาวินิจฉัยชั้นฎีกาว่า จำเลยกระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่ เห็นว่า ไม้ขบดง ของกลางขึ้นเองตามธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ย่อมเป็นของรัฐไม่ใช่ของผู้เสียหายแต่โจทก์ฟ้องว่าเป็นของผู้เสียหาย ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาจึงต่างกับฟ้องในข้อสาระสำคัญต้องยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของโจทก์อีกต่อไป ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องโจทก์ ขอบแล้ว"

พิพากษายืน ไม้ของกลางให้คืนแก่เจ้าของ

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ